

CONTRACT Nr. 25/CS/PT

privind achiziția de servicii educaționale

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției - servicii educaționale pentru realizarea planului „Comenzii de stat” de pregătire a cadrelor de specialitate în învățământul profesional tehnic postsecundar nivelul 4-5 ISCED, pentru anul financiar 2026, în temeiul art. 5, alin. (1) lit. k) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Cod CPV: 80000000-4

“09 ianuarie” 2026

*Chișinău
(localitatea)*

Prezentul contract este perfectat în temeiul pct. 23 din Metodologia de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.628/2023; Hotărârii de Guvern nr. 99/2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituțiilor de stat de învățământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior și din domeniul științei și inovării; prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar se încheie între:

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți</u>, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Directoare, Ala LUPU</u>, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Statutului</u>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> înregistrat la IP „Agenția Servicii Publice” nr. <u>1007602006147</u> din <u>13 decembrie 2021</u>, pe de o parte,	Ministerul Educației și Cercetării reprezentat prin Ministru, Dan PERCIUN, care acționează în baza <u>Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.146 din 25august 2021</u>denumit(a) în continuare <i>Fondator/Beneficiar</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

a) 1.1. Prin prezentul contract Prestatorul se obligă să furnizeze servicii educaționale pentru realizarea planului „Comenzii de stat” de pregătire a cadrelor de specialitate în învățământul profesional tehnic postsecundar nivelul 4-5 ISCED, pentru **anul financiar 2026** conform **Ordinului nr. 44 din 05 ianuarie 2026**, în temeiul **art. 5, alin. (1) lit. k) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice**.

1.2. La rândul său Fondatorul se obligă:

- să achite costul serviciilor educaționale pentru formarea profesională a cadrelor de specialitate în învățământul profesional tehnic postsecundar nivelul 4-5 ISCED determinat conform *Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic*, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 628/2023;

- să aloce resurse financiare pentru întreținerea căminelor studențești reieșind din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 99/2007 *cu privire la taxele de cazare în căminele instituțiilor de stat de învățământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior și din domeniul științei și inovării*;

- să aloce resurse financiare pentru burse în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 *cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de*

învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar;

1. 3. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Graficul prestării serviciilor (anexa nr. 1);
- b) Repartizarea resurselor financiare pentru anul 2026 (anexa nr. 2);
- c) Efectivul de elevi și numărul de elevi ponderați la 01 octombrie 2025 (anexa nr. 3);
- d) Calculul cheltuielilor aferente burselor (anexa nr. 4);
- e) Darea de seamă cu privire la repartizarea cheltuielilor lunare (anexa nr. 5).

1.4. Finanțarea serviciilor educaționale prestate de instituțiile de învățământ, conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare din bugetul de stat se asigură de fondator. Mijloacele financiare sunt aprobate și alocate conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2026, nr. 322/2025, și alocate conform Hotărârii Guvernului **nr. 628/2023** cu privire la aprobarea *Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic*.

1. 5. Mijloacele financiare aprobate în bugetul de stat se alocă pentru anul financiar și se transferă de către **Fondator** la contul unic trezorerial (indicat în prezentul contract) al **Prestatorului**.

1.6. Finanțarea de la bugetul de stat pentru procurarea mijloacelor fixe utilizate în scopuri educaționale (bunuri materiale utilizate direct în scopul instruirii teoretice și/sau practice) se va efectua Prestatorului după asigurarea transparentă a procedurilor de achiziție publică, conform cadrului normativ și prezentarea în adresa Fondatorului a dării de seamă privind cheltuielile efectuate cu documentele confirmative aferente (procedura de achiziții, factura fiscală etc.).

2. Termeni și condiții de prestare

2. 1. Termenul de valabilitate a prezentului contract este până la **31 decembrie 2026**.

2. 2. Durata de prestare a serviciilor reglementate în prezentul contract este de 12 luni și constituie o parte componentă din durata studiilor, stabilită de legislație.

2. 3. **Prestatorul va prezenta Fondatorului** rapoarte specifice, conform formularelor aprobate prin ordinul ministrului finanțelor, în termenele și modul stabilit.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul serviciilor pentru realizarea Comenzii de Stat pentru anul **2026** și volumul alocațiilor bugetare pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a căminelor, acordarea burselor elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic constituie în total **14 946 400,00 lei MD (Paisprezece milioane nouă sute patruzeci și șase mii patru sute lei)**, ținând cont de efectivul de elevi și numărul de elevi ponderați la 01 octombrie 2025, prezentat în anexa nr. 3, cu ajustarea efectivului de elevi la 01.10.2026.

3. 2. Finanțarea alocată Prestatorului se folosește pentru:

- prestarea serviciilor educaționale determinate conform pct.1.2. și indicate în Anexa nr. 1 la prezentul contract;

- pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a căminelor, acordarea burselor elevilor determinate conform pct.1.2. din contract și indicate în anexa nr. 2, anexa nr. 4 la prezentul contract.

3. 3. Folosirea mijloacelor financiare alocate în baza prezentului contract în alte scopuri decât cele indicate la pct.3.2. se consideră executare necorespunzătoare a obligației asumate și constituie temei de rezoluțiune a prezentului contract în partea acestei/ acestor obligații, dacă Prestatorul refuză restituirea mijloacelor financiare folosite contrar destinației.

3. 4. Finanțarea de la bugetul de stat se va efectua lunar de către **Fondator** la contul **Prestatorului**: conform facturii fiscale, în care se vor indica **cheltuielile**, ce nu vor depăși volumul lunar de finanțare specificat în **anexa nr. 1**, parte integrantă a Contractului, a actului de prestare a serviciilor și a dării de seamă **privind repartizarea cheltuielilor** (anexa nr. 5). Orice modificare la graficul și volumului lunar de finanțare specificate în anexa nr. 1 se va efectua cu aprobarea Fondatorului;

3. 5. Volumul anual de alocații pentru servicii ce reprezintă obiectul prezentului contract cu finanțare din bugetul de stat poate fi ajustat la implicațiile financiare legate de modificarea costurilor și indicatorilor cantitativi, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Obligațiile și drepturile părților

4.1 Obligațiile Prestatorului sunt:

4.1.1. Să asigure realizarea obiectivelor stipulate în Contract cu prudență și diligența unui bun profesionist, în conformitate cu prezentul contract, precum și a legislației în vigoare.

4.1.2. Să utilizeze alocațiile primite în scopul și în condițiile în care au fost obținute.

4.1.3. Este obligat să țină o evidență riguroasă și detaliată a finanțelor destinate Planului (Comenzii de Stat).

4.1.4. Trimestrial, până la data de 5 a lunii ce urmează, Prestatorul se obligă să prezinte informații veridice privind numărul de elevi din cadrul instituției (Prestator) conform situației la momentul prezentării informației, structurată pe ani de studii.

Concomitent, Prestatorul este obligat să informeze Fondatorul despre oricare circumstanțe care influențează *Metodologia de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.628/2023*, care influențează costul cheltuielilor pentru întreținerea căminelor, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 99/2007 *cu privire la taxele de cazare în căminele instituțiilor de stat de învățământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior și din domeniul științei și inovării, care influențează cheltuielile pentru burse, conform Hotărârii Guvernului nr.1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar.*

4.1.5. Prestatorul se obligă să acorde Fondatorului, în termeni utili, suportul necesar pentru verificarea informației furnizate conform pct.3.4. din prezentul contract.

4.1.6. Să asigure veridicitatea datelor incluse în dările de seamă prezentate **Fondatorului**.

4.1.7. Să furnizeze **Fondatorului** orice informație cu privire la derularea activităților stipulate în Contract, pe care acesta o poate solicita în modul și termenii stabiliți.

4.1.8. Să informeze **Fondatorul**, în termen de 10 zile, despre orice circumstanță apărută pe parcursul realizării Contractului, care împiedică realizarea obiectivelor stipulate în Contract.

4.1.9. Să prezinte **Fondatorului** trimestrial rapoarte specifice aprobate de Ministerul Finanțelor în modul și termenele stabilite.

4.1.10. Poartă răspundere pentru realizarea deplină și în termen a serviciilor prevăzute în Contract și pentru utilizarea conform destinației a resurselor financiare obținute.

4.1.11. Să majoreze costul mijloacelor fixe, după efectuarea cheltuielilor de prestare a serviciilor educaționale pentru formarea profesională, în conformitate cu Planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe specialități, din volumul alocațiilor aprobate, pentru procurarea bunurilor în scopuri educaționale, majorând valoarea contului 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică” (reparații capitale ale clădirilor) și valoarea contului 316„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” (mijloace fixe).

4.2. Drepturile Prestatorului sunt:

4.2.1. Să beneficieze de mijloacele financiare în volumul deplin și în modul stabilit în Contract și actelor normative în vigoare.

4.2.2. Să solicite modificarea sau completarea contractului, inclusiv prin redistribuirea alocațiilor în limita mijloacelor financiare aprobate prevăzute în Contract.

4.2.3. Să utilizeze și gestioneze mijloacele financiare disponibile în scopul executării obiectul contractului, conform propriilor decizii în limitele permise de actele normative în vigoare.

4.3. Obligațiile Fondatorului sunt:

4.3.1. Să asigure finanțarea serviciilor educaționale conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare din bugetul de stat.

4.3.2. Să majoreze valoarea de bilanț a contului 415310 „Investiții în părți legate și nelegate” (reparații capitale ale clădirilor) și a contului 415140 „Aporturi în bunuri la capitalul entităților” (mijloace fixe), în evidența contabilă, proporțional cu cheltuielile suportate de Prestator pentru procurarea bunurilor (mijloace fixe) în scopuri educaționale, după recepționarea dării de seamă prezentată de Prestator.

4.4. Drepturile Fondatorului sunt: